

1500896-87.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2297806/2021 - 1º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 21150067 - 1º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 1504/21/925 - 1º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500896-87.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500896-87.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2297806/2021 - 1º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 21150067 - 1º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 1504/21/925 - 1º Distrito Policial de

Santa Barbara D'Oeste, 2297806 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 1504/21/925 - 01º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WADSON HENRIQUE CORRÊA BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

WADSON HENRIQUE CORRÊA BUENO, qualificado a fls.17, está sendo denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 01 de novembro de 2021, por volta de 13h40min, na Rua Itaúna, nº 201, no Jardim Icarai, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, trazia consigo 16 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 3,6g, conforme laudo de exame químico toxicológico a fls. 61/63, para fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse da droga descrita acima, para entrega a consumo de terceiros no local supramencionado.

Ocorreu que policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, o qual é conhecido como ponto de venda de drogas e, em dado momento, avistaram o instante em que WADSON se dirigia a uma motocicleta, cujo condutor, ao notar a presença da viatura, fugiu sem ser identificado. WADSON, por sua vez, levou a mão em direção a sua bermuda, como se escondesse algo, motivo pelo qual os agentes deliberaram pela abordagem.

Realizada a revista pessoal, em poder de WADSON, mais precisamente em sua cueca, os agentes localizaram 16 pedras de crack e, no bolso da bermuda, a quantia de R\$ 33,50 em dinheiro.

Indagado pelos policiais militares, WADSON, depois de inicialmente negar o tráfico, terminou por confessar a prática do delito.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado negou o crime.

Portanto, as circunstâncias da apreensão da droga, a quantidade, a forma de acondicionamento, o encontro de dinheiro e a confissão informal evidenciam que a substância entorpecente pertencia ao denunciado e que se destinava ao ilícito comércio.

O réu foi notificado (fls.163) e apresentou defesa preliminar (fls.92/93). A denúncia foi recebida em 24 de Maio 2021 (fls. 110/111). E o réu foi citado (fls.186). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas em comum, interrogado o acusado ao final.

Em suas alegações finais, pede o Ministério Público a procedência do pedido, nos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requer que seja absolvido, por falta de provas, ou em caso de condenação o reconhecimento da atenuante da confissão, do privilégio, com pena fixada no patamar mínimo e regime mais brando.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende pelo Boletim de Ocorrência de fls.10/12, auto de exibição e apreensão de fls.13, auto de constatação preliminar de fls. 14, laudo de entorpecentes fls.61/63 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Os policiais militares Elizabth Dayane da Silva Bezerra e Amilton Cesar Versano deram versões essencialmente iguais. Disseram que estava em patrulhamento pelo bairro, e num ponto de tráfico de drogas avistou o acusado parado. Em seguida ele levantou e foi em direção ao motoboy, e quando se aproximou com a viatura. o motoboy saiu e o acusado colocou a mão no bolso, mudando rapidamente a direção. Que resolveu abordar e no bolso do acusado havia 16 pedras de crack e R\$ 33,50 em dinheiro. Que num primeiro momento ele disse que estava esperando a marmitex, mas depois confirmou que estava vendendo drogas porque estava com as contas atrasadas. Que ele não é conhecido dos meios policiais. Que próximo do local havia um bar e um cabelereiro.

O acusado, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que tem família, mulher e filhos, e estava envolvido com o uso de entorpecente, então sua vida financeira ficou prejudicada. Que estava desempregado e acabou vendendo drogas para se manter. Que hoje está trabalhando numa firma, e não usa mais entorpecente.

Pela prova oral colhida nos autos, em especial pela confissão do acusado, que não restou isolada, pois vai de encontro aos relatos firmes e coesos dos policiais militares, além do restante do conjunto probatório, formado pelas circunstâncias de armazenamento da droga e da quantidade, entendo bem comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, impondo-se sua condenação.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos de policiais, a jurisprudência é tranquila em reconhecer a validade e a importância de tais depoimentos, quanto mais se não existe nenhum elemento os autos para considerá-lo indigno, tal como se vislumbra dos julgados:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“PROVA. Testemunha Policial. Validade. Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos. Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9, Ibitinga, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Alfredo Fanucchi 14.08.08 V.U. Voto n. 8007).

Nestes termos, comprovada autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas pelo acusado, a condenação é medida que se impõe.

Passo ao cálculo da pena.

Primeira fase: Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário, mas ostenta maus antecedentes por conta de três condenações anteriores pelo crime de porte de entorpecente para uso próprio (fls. 31/33), que não caracterizam reincidência, segundo entendimento do E. STJ (HC 453.437/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018), mas bem revelam seus antecedentes criminais desfavoráveis. Ademais, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e neste caso em concreto, o réu estava transportando o crack, substância esta que vem em seu desfavor. Trata-se de entorpecente que causa imediata dependência e exerce um poder devastador sobre a saúde física e mental do usuário bem superior a outras drogas. Os prejuízos e as consequências nefastas desta droga são constatados diariamente, diante da ampla divulgação, pelos meios de comunicação, dos efeitos maléficos do crack, contribuindo efetivamente com o aumento da criminalidade e destruição de vidas e famílias. Por tais razões, quem comercializa este tipo de entorpecente, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme nos ensina Renato Brasileiro de Lima: “Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga

tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada, 2ªed., JusPODIVM, 2014, p. 787). Nesse mesmo sentido, têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontrase devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Considerando, assim, tais circunstâncias, que vem em seu desfavor, aumento a pena base de 1/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias multa. Segunda fase: Incide a atenuante da confissão, então a pena volta ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Ausentes agravantes. Terceira fase: Ausentes causas de aumento de pena e diminuição de pena. Verifica-se às fls. 31/33 que o acusado ostenta condenação criminal ainda não transitada em julgado por crime idêntico, cuja condenação fora mantida em segunda instância, conforme se verifica em consulta ao SAJE, e o fato foi anterior ao presente (Processo 1500931-47.2021), que não serve como maus antecedentes nem reincidência, mas bem revela que o acusado vinha se dedicando às atividades criminosas, em especial o tráfico de drogas, a ensejar o afastamento do benefício. Nesse sentido é a orientação consagrada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06” (AgRg no REsp 1653501/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma do STJ, data do julgamento 09/05/2017, data da Publicação DJe 17/05/2017). Ademais, apesar da pequena quantidade, a conduta praticada, num cenário de venda na via pública, em ponto de tráfico, revela seu vínculo com a organização criminosa que controla a atividade na região, o que é evidente, até porque se fizesse venda neste local sem autorização, sofreria as represálias. Comentando o § 4º do artigo 33, os autores Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na obra “Lei de Drogas Comentada”, ed. Método, 1ª edição, p. 98, explicam que “o intuito da lei é somente beneficiar o 'pequeno traficante', que não possui conduta voltada para o crime e que não esteja envolvido 'definitivamente' com o tráfico”. Assim, uma vez que o réu não faz jus à causa de diminuição de pena, fica fixada, em definitivo, a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90, com a redação nova que lhe foi dada pela Lei 11.464/07, e artigo 33, §1º alínea “a” e §3º do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias pessoais do acusado, que mesmo após ter sido condenado em primeira instância no feito nº 1500931-47.2021 (fls. 32) com penas mais brandas, inclusive com substituição da pena privativa por restritiva de direito, voltou a delinquir, revelando que os benefícios outrora deferidos não foram suficientes para prevenir e reparar o crime.

É que não há como mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a conduta delituosa em si mesma, que continua sendo a do tráfico ilícito de drogas. Trata-se de delito gravíssimo e que merece séria reprimenda, diante das consequências nefastas que causam à sociedade, seja com relação à saúde pública, onde se expõem pessoas inocentes a perderem sua integridade corporal diante do consumo de tóxicos, ou então em razão das demais consequências à sociedade em geral, tal como o financiamento do crime organizado ou a prática desenfreada de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos.

Frente a este panorama, não se pode concluir que regime menos gravoso ou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito sejam

suficientes para o real alcance da pena, que deve servir de fator de retribuição ao agente, de readaptação social e prevenção de novas transgressões.

Pelas mesmas razões, ou seja, porque inadequado conceder-lhe tal benefício para efetiva prevenção e reparação do crime, deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, até mesmo porque, neste caso, a quantidade de pena fixada supera o limite legal.

O acusado respondeu ao processo em liberdade e compareceu a todos os atos do processo, nada justificando o decreto da prisão preventiva nesta fase processual. Autorizo-o a recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar WADSON HENRIQUE CORREA BUENO às penas 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se o caso, fixo os honorários da patrona no máximo previsto na Tabela do Convênio DPE/OAB. Oportunamente, expeçam-se certidões.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido nos autos em favor da FUNAD.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; b) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação dos réus; c) autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 da lei de drogas; d) expeça-se guia de execução penal.

P.R.I.

Santa Bárbara d'Oeste, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA